Nachtrag zum Produktionsdarlehen über die Fertigstellungstranche

1. Bezug und Parteien

Dieser Nachtrag vom 10. Januar 2025 ergänzt den Produktionsdarlehensvertrag KLP-2024-0418 vom 18./19. April 2024 zwischen der Palatina Medienbank AG und der Kurpfalz Lichtbild GmbH. Das Darlehenskonto bleibt KD-2417-01.

2. Zusätzliche Fertigstellungstranche

Die Bank stellt zusätzlich zur Produktionslinie von 1.850.000 EUR eine nicht revolvierende Fertigstellungstranche bis 420.000 EUR bereit. Der gemeinsame Höchstkapitalbetrag beträgt 2.270.000 EUR.

Die Tranche darf ausschließlich für Postproduktion, Mastering, barrierefreie Fassungen, technische Liefermaterialien und unmittelbar zugehörige Restkosten verwendet werden. Nicht bis 30. Juni 2025 abgerufene Beträge verfallen.

3. Abrufvoraussetzungen

Abrufe setzen einen aktuellen Fertigstellungs- und Liquiditätsplan, einen Kostenbericht, die Bestätigung des Postproduktionsdienstleisters und die in der CP-Checkliste bezeichneten Sicherheiten voraus. Jeder Abruf muss Betrag, Valutatag, Projektkonto und Verwendungszweck nennen.

4. Sicherheiten und Sicherungszweck

Die Parteien bestätigen, dass der IP-Sicherungsvertrag vom 19. April 2024 auch Ansprüche aus diesem Nachtrag erfasst. Die Einbeziehung der sicherungsübereigneten Mastermedien wird in Textform bestätigt und im Nachtrag zur Sicherungsübereignung vom 17. Februar 2026 nochmals dokumentiert.

Die am 21. Februar 2025 bestellte Sicherungsabtretung der Lizenz- und Vertriebsforderungen sichert ausdrücklich Ansprüche aus Hauptvertrag und diesem Nachtrag. Aussagen zur Wirksamkeit gegenüber einzelnen Rechtegebern, zum Rang und zur insolvenzrechtlichen Verwertung sind damit nicht verbunden.

5. Zins, Rückzahlung und Fortgeltung

Für die Fertigstellungstranche gelten Zinssatz, Zinsberechnung, Projektkontoführung, Rückzahlungsreihenfolge, Kündigungstatbestände und Endfälligkeit des Hauptvertrags. Im Übrigen bleibt der Hauptvertrag unverändert.

6. Unterschriften

Mannheim, 10. Januar 2025 — Palatina Medienbank AG, Bettina Karg und Hanno Seubert, handschriftlich unterzeichnet.

Schwetzingen, 10. Januar 2025 — Kurpfalz Lichtbild GmbH, Konrad Riemenschneider, handschriftlich unterzeichnet.